

ПРАВОВИЙ БРИФ

Щодо дискримінації дітей з інвалідністю залежно від статусу їхніх батьків

(у контексті законопроекту №15057)

Предмет аналізу

Чи відповідає Конституції України, законам України та міжнародним зобов'язанням України чинна редакція абзацу восьмого пункту 3 частини дванадцятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», яка ставить можливість звільнення військовослужбовця у зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю у залежність від наявності іншого з батьків?

Чи призводить така законодавча конструкція до різного обсягу державних гарантій для дітей з інвалідністю залежно від статусу одного з батьків та чи має вона ознаки дискримінації?

Предмет оцінки

У цьому брифі оцінюється не доцільність чинного законодавчого регулювання, а його відповідність принципам рівності, недискримінації та найкращих інтересів дитини, закріпленим у Конституції України, законах України та міжнародних договорах, обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

1. Суть правової колізії

Пункт п'ятий частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визнає право жінок та чоловіків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків і батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Отже, на етапі до початку військової служби законодавство визнає спеціальний правовий статус дитини з інвалідністю та необхідність державної гарантії для обох батьків, які її виховують.

Натомість після початку військової служби чинна редакція абзацу восьмого пункту 3 частини дванадцятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» не визнає аналогічної державної гарантії через формальну наявність інших осіб, які зобов'язані виховувати дитину.

Таким чином діти з однаковим правовим статусом отримують різний обсяг державних гарантій винятково залежно від статусу одного з батьків.

2. Ознаки дискримінації дітей з інвалідністю

Основною правовою колізією є те, що чинна редакція статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» не надає статусу «дитина з інвалідністю» самостійного юридичного значення при вирішенні питання про звільнення військовослужбовця.

Як наслідок, дитина з інвалідністю фактично прирівнюється до дитини, яка такого статусу не має.

Вирішальним критерієм стає не спеціальний правовий статус дитини, не її потреби та не обсяг державного захисту, гарантований дітям з інвалідністю, а статус одного з батьків.

У результаті обсяг державних гарантій, доступних дитині з інвалідністю, ставиться у залежність від обставини, яка не залежить від самої дитини.

3. Невідповідність системі національного та міжнародного права

Українське та міжнародне законодавство послідовно визнає, що дитина з інвалідністю є окремою категорією дітей, щодо яких держава встановлює спеціальні гарантії та особливий захист.

Це закріплено, зокрема, у таких актах.

Конституція України

Стаття 3 – визначає, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Стаття 21 – закріплює принцип рівності людей у гідності та правах.

Стаття 22 – передбачає, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 24 – встановлює рівність громадян перед законом.

Статті 51 і 52 – закріплюють обов'язок держави охороняти сім'ю, дитинство, материнство і батьківство, а також принцип рівності дітей у правах.

Закон України «Про охорону дитинства»

Стаття 26 прямо забороняє дискримінацію дітей з інвалідністю та дітей з порушеннями розумового або фізичного розвитку.

Ця ж стаття встановлює для дітей з інвалідністю спеціальні державні гарантії, зокрема створення необхідних умов для повноцінного життя та розвитку, надання матеріальної допомоги, спеціалізованої медичної, психологічної та іншої підтримки.

Натомість чинна редакція статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» не враховує цього спеціального правового статусу при вирішенні питання про звільнення військовослужбовця, що фактично звужує обсяг державних гарантій, які законодавство України надає дітям з інвалідністю.

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Пункт п'ятий частини першої статті 23 – визнає необхідність державної гарантії для обох батьків, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Однак після початку військової служби аналогічна потреба уже не визнається достатньою підставою для звільнення військовослужбовця.

Це створює нормативну неузгодженість між правовим режимом відстрочки від мобілізації та правовим режимом звільнення з військової служби.

Конвенція ООН про права дитини

Стаття 2 – забороняє дискримінацію дитини, зокрема залежно від статусу її батьків або інших обставин.

Стаття 3 – встановлює, що в усіх діях щодо дітей першочергова увага має приділятися найкращому забезпеченню інтересів дитини.

Стаття 23 – визнає право дитини з інвалідністю на особливе піклування та допомогу, що відповідає стану дитини і становищу осіб, які забезпечують турботу про неї.

Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю

Стаття 5 – закріплює принцип рівності та недискримінації, а також право осіб з інвалідністю на рівний і ефективний правовий захист.

Стаття 7 – встановлює, що в усіх діях стосовно дітей з інвалідністю першочергова увага приділяється вищим інтересам дитини.

Стаття 23 – передбачає право дітей з інвалідністю на рівні права стосовно сімейного життя та обов'язок держави забезпечувати дітям з інвалідністю і їхнім сім'ям належну підтримку.

4. Правові наслідки чинного законодавства

1. Спеціальний правовий статус дитини з інвалідністю фактично не має юридичного значення при вирішенні питання про звільнення військовослужбовця.
2. Обсяг державних гарантій для дитини з інвалідністю ставиться у залежність від статусу одного з батьків.
3. Право на звільнення залежить не від спеціального правового статусу дитини, а від формальної наявності інших осіб, які зобов'язані її виховувати.
4. У разі незаконної мобілізації особи, яка мала право на відстрочку, чинне законодавство не визнає цього права після початку служби.
5. Діти з однаковим правовим статусом отримують різний обсяг державного захисту залежно від статусу одного з батьків.

Батько дитини з інвалідністю	Правовий наслідок
Цивільна особа	Має право на відстрочку відповідно до пункту п'ятого частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Військовослужбовець	Позбавлений можливості звільнитися за аналогічною підставою відповідно до чинної редакції абзацу восьмого пункту 3 частини дванадцятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

5. Юридичний висновок

За результатами аналізу чинного законодавства можна дійти таких висновків:

1. Законодавство України вже визнає, що дитина з інвалідністю потребує додаткового державного захисту.
2. Пункт п'ятий частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визнає необхідність державної гарантії батьківського догляду для неповнолітніх дітей з інвалідністю.
3. Чинна редакція абзацу восьмого пункту 3 частини дванадцятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» не визнає аналогічної державної гарантії після початку військової служби.
4. Унаслідок цього обсяг державних гарантій, доступних дитині з інвалідністю, ставиться у залежність від статусу одного з її батьків.
5. Такий підхід не враховує спеціальний правовий статус дитини з інвалідністю та фактично звужує обсяг державних гарантій, які законодавство України надає дітям з інвалідністю.
6. Така законодавча конструкція має ознаки дискримінації дітей з інвалідністю за обставинами, що не залежать від дитини, та не узгоджується з принципами рівності дітей перед законом і найкращих інтересів дитини.

Законопроект №15057 спрямований не на створення нових прав, а на усунення правової колізії та забезпечення рівного обсягу державних гарантій для всіх дітей з інвалідністю незалежно від статусу їхніх батьків.